

Altprüfung Datenschutz — Fragen & Lösungen

Sortiert nach Einheiten. Jede Frage mit Antwortoptionen, Lösung und ausführlicher Begründung mit Folien- und DSGVO-Bezügen.

Frage 1. Räumlicher Anwendungsbereich der DSGVO

Einheit 1

Welche Verarbeitungen sind vom räumlichen Anwendungsbereich der DSGVO gedeckt? (4 Punkte)

- ☐ **A)** Wenn eine Niederlassung innerhalb der EU besteht.
- ☐ **B)** Wenn die Verarbeitung außerhalb der EU erfolgt und Waren/DL nicht in der EU angeboten werden.
- ☐ **C)** Wenn die Verarbeitung außerhalb der EU erfolgt und Waren/DL in der EU (auch unentgeltlich) angeboten werden.
- ☐ **D)** Wenn das Verhalten von Betroffenen in der EU beobachtet wird.

Lösung: A, C, D

Begründung: Art 3 Abs 1 (EU-Niederlassung), Abs 2 lit a (Angebot), Abs 2 lit b (Beobachtung).
Keine EU-Ausrichtung = nicht erfasst.

Quellen: [E1/F10]

Frage 2. Relevanz der DSGVO

Einheit 1

Welche Aussage(n) zur Relevanz der DSGVO ist bzw. sind richtig? (6 Punkte)

- ☐ **A)** Verantwortlichkeit liegt bei der Betroffenen.
- ☐ **B)** Verantwortlichkeit liegt beim Datenverarbeiter.
- ☐ **C)** Verantwortlicher kann natürliche oder juristische Person sein.
- ☐ **D)** Strafkompetenz liegt ausschließlich bei Zivilgerichten.
- ☐ **E)** Die nationalen DSB prüfen ex-post.
- ☐ **F)** Neben der DSGVO bestehen keine nationalen DS-Gesetze.

Lösung: B, C, E

Begründung: Verantwortlich: natürliche/juristische Person (Art 4 Nr. 7). Behörden prüfen ex post (Art 58, 83). Nationale DS-Gesetze bestehen wegen Öffnungsklauseln.

Quellen: [E1/F6-F7]

Frage 3. Besondere Kategorien personenbezogener Daten

Einheit 1

Welche Aussage(n) zu besonderen Kategorien ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) Strafrechtliche Daten und sensible Daten sind besondere Kategorien.
- ☐ B) Sensible Daten haben ein strengeres Schutzregime.
- ☐ C) Gesundheitsdaten umfassen auch Prognosen.
- ☐ D) Gewerkschaftszugehörigkeit ist nicht sensibel.

Lösung: A, B, C

Begründung: Art 9 Abs 1: Gewerkschaftszugehörigkeit ausdrücklich sensibel.
Gesundheitsdaten: auch Prognosen (Art 4 Nr. 15, ErwGr 35).

Quellen: [E1/F22]

Frage 4. Gültige Einwilligung nach DSGVO

Einheit 1

Beschreiben Sie die Grundregeln für eine gültige Einwilligung und nennen Sie zwei Beispiele, wo keine vorliegen würde. (6 Punkte)

Offene Frage

Begründung: Einwilligung: freiwillig, bestimmt, informiert, unmissverständlich, vor der Verarbeitung, nachweisbar. Jederzeit widerrufbar. Schweigen/vorangekreuzte Checkboxen ungültig. Beispiele: voraktivierte Checkbox; bloße Kontaktadresse beim Kauf.

Quellen: [E1/F30-F32]; Art 4 Nr. 11, Art 7, ErwGr 32

Frage 5. Rechtsgrundlagen nach Art. 6

Einheit 1

Welche Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nicht-sensibler Daten nennt die DSGVO? (sinngemäß)

- ☐ A) Vertragserfüllung.
- ☐ B) Berechtigte Interessen.
- ☐ C) Gesetzliche Verpflichtung.
- ☐ D) Einwilligung.

Lösung: A, B, C, D

Begründung: Alle vier: Art 6 Abs 1 lit a, b, c, f DSGVO.

Quellen: [E1/F25-F30]

Frage 6. Forschung und Bildaufnahme

Einheit 2

Welche Aussage(n) zur Datenverarbeitung für spezifische Zwecke ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) Forschung unterliegt geeigneten Garantien (Pseudonymisierung).
- ☐ B) Betroffenenrechte dürfen für Forschung nicht eingeschränkt werden.
- ☐ C) Ergebnisse mit Personenbezug bei Einwilligung zulässig.
- ☐ D) Videoüberwachung des höchstpersönlichen Lebensbereichs unzulässig.

Lösung: A, C, D

Begründung: Art 89 (Garantien, Einschränkung von Betroffenenrechten möglich).
Höchstpersönlicher Bereich bleibt tabu.

Quellen: [E2/F32-F34]

Frage 7. Datenschutz-Folgenabschätzung

Einheit 2

Welche Aussage(n) zur DSFA ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) Für jede Datenanwendung separat.
- ☐ B) Risiken, Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit bewerten.
- ☐ C) White-List und Black-List existieren.
- ☐ D) Jedenfalls bei umfangreicher Verarbeitung sensibler Daten.

Lösung: A, B, C, D

Begründung: Alle vier richtig. Art 35 Abs 1, 3 lit b, 4-5, 7 DSGVO.

Quellen: [E2/F10-F13]

Frage 8. Ziele von TOMs

Einheit 3

Was sind Ziele, die durch TOMs erreicht werden sollen? (3 Punkte)

- ☐ A) Compliance-Nachweis.
- ☐ B) Datenschutzgrundsätze und Betroffenenrechte.
- ☐ C) Angemessenes Schutzniveau.
- ☐ D) Verhinderung von Strafen.

Lösung: A, B, C

Begründung: Art 25 (Grundsätze), Art 24 (Compliance), Art 32 (Schutzniveau). Strafvermeidung ist nur mittelbare Folge.

Quellen: [E3/F3]

Frage 9. Datensicherheit im Homeoffice

Einheit 3

Beispiele für Datensicherheitsmaßnahmen im Homeoffice? (3 Punkte)

- ☐ A) Regelung erlaubter Geräte.
- ☐ B) Verschlüsselte VPN.
- ☐ C) Firmengeräte.
- ☐ D) Cloud statt eigener Server.

Lösung: A, B, C

Begründung: Folien nennen Geräte-Regelungen, VPN/VDI/2FA, Firmengeräte. Cloud ist keine automatische Sicherheitsmaßnahme.

Quellen: [E3/F10]; Art 32 Abs 1

Frage 10. Data Breaches

Einheit 3

Welche Aussage(n) zu Data Breaches ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) Meldung an DSB bei Risiko.
- ☐ B) Betroffene müssen niemals benachrichtigt werden.
- ☐ C) Hackerangriff mit Datendiebstahl ist Data Breach.
- ☐ D) Keine interne Dokumentation nötig.

Lösung: A, C

Begründung: Art 4 Nr. 12 (Definition). Art 33 (Meldung, 72h). Art 34 (Benachrichtigung bei hohem Risiko). Art 33 Abs 5 (Dokumentation).

Quellen: [E3/F16-F19]

Frage 11. Datenschutzbeauftragte

Einheit 3

Welche Aussage(n) zu DSBs ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) DSBs können frei über ihre Tätigkeit erzählen.
- ☐ B) In Österreich muss jedes Unternehmen einen DSB bestellen.
- ☐ C) DSBs sind unabhängig und weisungsfrei.

- ☐ **D)** DSBs beraten den Verantwortlichen in DS-Fragen.

Lösung: C, D

Begründung: Keine allgemeine Bestellungspflicht (Art 37). Unabhängig/weisungsfrei (Art 38 Abs 3). Vertraulichkeitspflicht (Art 38 Abs 5). Beratung: Art 39 Abs 1 lit a.

Quellen: [E3/F29, F31, F35-F37]

Frage 12. Vorgehen bei Data Breach

Einheit 3

Beschreiben Sie das Vorgehen bei einem Data Breach. (6 Punkte)

Offene Frage

Begründung: Vorfall erfassen, intern dokumentieren. Innerhalb 72h Risiko bewerten. Bei Risiko: Meldung an DSB. Bei hohem Risiko: Betroffene benachrichtigen. Parallel Sofortmaßnahmen. Lessons Learned.

Quellen: [E3/F17-F19, F23-F26]; Art 33, 34

Frage 13. Betroffenenrechte

Weitere Themen

Welche Rechte sind Betroffenenrechte nach der DSGVO? (4 Punkte)

- ☐ **A)** Widerruf einer Datenlöschung.
- ☐ **B)** Berichtigung.
- ☐ **C)** Vergessenwerden.
- ☐ **D)** Widerruf einer Einwilligung.

Lösung: B, C, D

Begründung: Art 16 (Berichtigung), Art 17 (Vergessenwerden), Art 7 Abs 3 (Widerruf). Widerruf einer Datenlöschung existiert nicht.

Quellen: Art 7, 16, 17 DSGVO

Frage 14. Drittlandtransfer (Art 49)

Weitere Themen

Grundlagen für Datentransfer in Drittländer nach Art 49? (6 Punkte)

- ☐ **A)** Keine andere Grundlage darf bestehen.
- ☐ **B)** Eng auszulegen.
- ☐ **C)** Weit auszulegen.
- ☐ **D)** Übermittlung darf wiederholt erfolgen.

- ☐ E) Darf nicht wiederholt erfolgen.
- ☐ F) Nur begrenzte Personenzahl.

Lösung: A, B, E, F

Begründung: Art 49 ist Ausnahme, daher eng. ErwGr 111: gelegentlich. Bei zwingenden Interessen: nicht wiederholt, begrenzte Zahl (Art 49 Abs 1 UAbs 2).

Quellen: Art 45, 46, 49; ErwGr 111

Frage 15. Recht auf Auskunft

Weitere Themen

Was beinhaltet das Recht auf Auskunft? (4 Punkte)

- ☐ A) Kategorien der Daten.
- ☐ B) Aktuelle und vergangene Daten.
- ☐ C) Strafhöhen des Verantwortlichen.
- ☐ D) Datenübertragbarkeit.

Lösung: A, B

Begründung: Art 15 Abs 1 lit b (Kategorien), Abs 3 (Kopie). Strafhöhen: kein Auskunftsinhalt. Datenübertragbarkeit: Art 20.

Quellen: Art 15 DSGVO

Frage 16. Ungültige Angemessenheitsbeschlüsse USA

Weitere Themen

Nennen Sie die beiden für ungültig erklärten Angemessenheitsbeschlüsse und begründen Sie. (6 Punkte)

Offene Frage

Begründung: Safe Harbor (Schrems I) und EU-US Privacy Shield (Schrems II). US-Recht bot keinen gleichwertigen Schutz: weitreichende Behördenzugriffe, kein wirksamer Rechtsbehelf für EU-Betroffene.

Quellen: Art 45 DSGVO; Art 7, 8, 47 GRC

Frage 17. Aufsichtsbehörden

Weitere Themen

Welche Aussage(n) zu Aufsichtsbehörden ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) Unabhängige staatliche Stelle.
- ☐ B) Nicht weisungsfrei.

- ☐ C) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
- ☐ D) In Österreich nur eine DSB.

Lösung: A, C, D

Begründung: Art 51 (unabhängig), Art 52 (völlig unabhängig = weisungsfrei), Art 60 ff (Kooperation). Österreich: Datenschutzbehörde.

Quellen: Art 51, 52, 60 ff; [E2/F17]

Frage 18. Rechtsdurchsetzung

Weitere Themen

Welche Aussage(n) zur Rechtsdurchsetzung in Österreich ist bzw. sind richtig? (4 Punkte)

- ☐ A) Nur natürliche Personen haben Recht auf Rechtsbehelf.
- ☐ B) Bescheidbeschwerde und Säumnisbeschwerde gegen DSB.
- ☐ C) Revision beim VwGH gegen BVwG.
- ☐ D) Zivilklage im Verwaltungsrechtsweg.

Lösung: B, C

Begründung: Art 78 gilt auch für juristische Personen. Instanzenzug: DSB → BVwG → VwGH. Zivilklage (Art 82) ist kein Verwaltungsrechtsweg.

Quellen: Art 77, 78, 82; [E1/F7]

Frage 19. Elektronische Kommunikation

Weitere Themen

Welche Aussage(n) zum Datenschutz in elektronischer Kommunikation ist bzw. sind richtig? (6 Punkte)

- ☐ A) Zustimmungspflicht entfällt nur für erforderliche Cookies.
- ☐ B) Ablehnen/Akzeptieren gleichwertig gestalten.
- ☐ C) Cookie-Zustimmung mit Gewinnspiel koppeln.
- ☐ D) Newsletter ohne Zustimmung an potentielle Kunden.
- ☐ E) Eingeschränktes Soft-Opt-In bei Bestandskunden.
- ☐ F) Postwerbung erfordert keine Einwilligung.

Lösung: A, B, E, F

Begründung: Nicht notwendige Cookies brauchen Einwilligung. Ablehnen/Akzeptieren gleichwertig. Kopplung gefährdet Freiwilligkeit (Art 7 Abs 4). Newsletter: grundsätzlich Opt-In; bei Bestandskunden enges Soft-Opt-In. Postwerbung: berechtigtes Interesse + Widerspruch (Art 6 Abs 1 lit f, Art 21).

Quellen: [E1/F6, F13, F28]; TKG 2021